消費税法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、国内における資産の譲渡及び役務の提供並びに輸入貨物に対する公平な消費課税に関する基本原則、権利義務及び手続規範を定めることにより、公正な社会秩序の維持及び国民の福祉の増進を図り、もって国家の調和ある発展に寄与することを目的とする。

第2条

1　消費税に係る制度の運用及び施策の実施は、国民の正当な権利利益を最大限に尊重しつつ、公共の福祉、法治主義及び国家の安全との調和を図ることを旨としなければならない。

2　関係当事者は、信義誠実の原則に従い、誠実にその義務を履行しなければならない。

第3条

1　この法律において「課税資産の譲渡等」とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいうをいう。

2　この法律において「仕入税額控除」とは、売上に係る消費税額から仕入れに係る消費税額を控除して納税額を計算する仕組みをいうをいう。

第4条

1　国は、大統領の指導統括の下、国内における資産の譲渡及び役務の提供並びに輸入貨物に対する公平な消費課税に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、これを迅速に実施する責務を負う。

2　国は、施策の推進に必要な法制上、財政上及び税制上の措置を講じなければならない。

第5条

地方自治体は、国の施策と協調し、その地域の実情に応じた必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第6条

関係事業者は、法令を遵守し、利用者の利益の保護、安全の確保及び公正な競争秩序の維持に努めなければならない。

第7条

国民は、この法律の趣旨を正しく理解し、国及び地方自治体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第8条

国は、国際機関及び諸外国と密接に連携し、国際的基準に合致した法制度の整備及び国際協力の推進に努める。

第9条

国税庁長官及び税関総局長は、この法律の運用に関し、原則として情報を公開し、国民に対する説明責任を徹底しなければならない。

第10条

国の安全保障上重大な支障がある場合又は他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

第2章　管轄機関及び基本計画

第11条

1　この法律に規定する事務は、国税庁長官及び税関総局長が管理統理する。

2　国税庁長官及び税関総局長は、重大事態が発生したときは直ちに大統領に報告し、必要な指示を仰がなければならない。

第12条

1　国税庁長官及び税関総局長は、国内における資産の譲渡及び役務の提供並びに輸入貨物に対する公平な消費課税に関する基本方針の案を作成し、大統領の承認を経て決定しなければならない。

2　基本方針を決定したときは、遅滞なく官報により告示しなければならない。

第13条

国税庁長官及び税関総局長は、社会経済情勢の著しい変動に応じ、適時に基本方針の見直しを行い、必要な改定を行わなければならない。

第14条

国税庁長官及び税関総局長の諮問機関として、専門的知見を調査審議させるため、政令の定めるところにより関係審議会を置く。

第15条

審議会の委員は、学識経験者、実務関係者及び公募市民の中から公平に任命し、任期は二年とする。

第16条

国税庁長官及び税関総局長及び関係省庁の長は、密接な連絡調整を図るため、常設の省庁横断的連絡協議会を組織する。

第17条

国税庁長官及び税関総局長は、全国の地方出先機関に対し、統一的な法解釈及び適正な職務執行のための訓令を発する。

第18条

国税庁長官及び税関総局長は、関係省庁、地方自治体又は関係機関に対し、必要な資料の提出その他協力を求めることができる。

第19条

国税庁長官及び税関総局長は、毎年、施策の実施状況に関する白書を作成し、大統領を経て議会に提出しなければならない。

第20条

国は、関係分野の先端的な知見を蓄積するため、国立研究機関の整備及び民間研究開発に対する助成を推進する。

第3章　課税対象及び納税義務者

第21条

国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等に消費税を課する。

第22条

保税地域から引き取られる外国貨物に対し、引取り時に消費税を課する。

第23条

消費税の税率は、国税分及び地方消費税分を合算して百分の十（標準税率）とする。

第24条

飲食料品（酒類・外食を除く）及び定期購読新聞の譲渡については、百分の八の軽減税率を適用する。

第25条

基準期間（前々事業年度）の課税売上高が一千万円以下の事業者は、納税義務を免除する。

第26条

免税事業者は、届出書を提出することにより、課税事業者となることを選択できる。

第27条

資本金の額が一千万円以上で新設された法人は、設立当初から課税事業者とする。

第28条

前事業年度の開始から半年の課税売上高が一千万円を超えるときは、免税点特例を排除す

る。

第29条

官公庁が行う特別会計事業についても、民間と公平に消費税の課税対象とする。

第30条

代表者の定めのある社団・財団も、法人とみなして消費税の納税義務を負う。

第4章　非課税取引及び免税取引（輸出免税）

第31条

消費の性格になじまないもの及び社会政策的配慮から、一定の取引を非課税とする。

第32条

土地の所有権移転及び一月以上の土地賃貸借は、非課税とする。

第33条

国債、株式、社債等の有価証券及び支払手段の譲渡は、非課税とする。

第34条

預金利息、貸付金利息、信用保証料及び保険料は、非課税とする。

第35条

郵便切手、印紙、証紙及び商品券等の物品切手の譲渡は、非課税とする。

第36条

健康保険法等に基づく公的医療給付は、非課税とする。

第37条

学校教育法に定める学校の授業料、入学金及び検定教科書の譲渡は、非課税とする。

第38条

人が居住の用に供することが明らかな家屋の貸付けは、非課税とする。

第39条

本邦からの輸出取引及び非居住者に対する役務の提供は、消費税を免除（ゼロ税率）する。

第40条

輸出免税の適用を受けるためには、税関の輸出許可書等を厳格に保存しなければならない。

第5章　仕入税額控除及びインボイス制度（適格請求書）

第41条

　課税売上高に係る消費税額の合計額から、課税仕入れ等に係る消費税額の合計額を控除して算定する。

第42条

　仕入税額控除を適用するには、適格請求書発行事業者が交付したインボイスの保存を要する。

第43条

　課税事業者は、税務署長の登録を受けて適格請求書発行事業者となる。

第44条

　発行者の登録番号、取引年月日、品目、税率ごとの対価の額及び消費税額を記載する。

第45条

　登録を受けない者が類似書類を交付し、又は虚偽の税額を記載してはならない。

第46条

　課税売上用、非課税売上用、共通用の三つに区分して仕入税額を按分計算する。

第47条

　課税売上割合を全仕入税額に乗じて控除額を一括算定する。

第48条

基準期間の課税売上高が五千万円以下の事業者は、みなし仕入率による簡易計算を選択できる。

第49条

返品、値引き等が生じたときは、その返還金額に係る消費税額を控除税額から調整する。

第50条

売掛金が回収不能となったときは、貸倒れに係る消費税額を売上税額から直接控除する。

第6章　申告、納付及び中間申告手続

第51条

個人事業者は翌年三月末まで、法人は事業年度終了後二月以内に申告納付しなければならない。

第52条

直前の年税額が四十八万円を超える事業者は、年一回以上の中間申告書を提出納付する。

第53条

直前年税額が四千八百万円を超える大企業は、毎月中間申告納付を行わなければならない。

第54条

仕入税額が売上税額を上回るときは、確定申告により差額の還付を受けることができる。

第55条

輸出企業等は、届出により課税期間を一箇月又は三箇月に短縮して早期還付を受けられる。

第56条

外国貨物を保税地域から引き取るときは、税関長に申告し直ちに消費税を納付する。

第57条

担保を提供したときは、輸入消費税の納期限を最長三箇月間延長することができる。

第58条

インボイス及び会計帳簿は、申告期限から七年間厳重に保存しなければならない。

第59条

国際標準規格に準拠した電磁的インボイスの送受信及びクラウド保存を公認する。

第60条

過誤があったときは、税務署長が調査に基づき納付すべき税額を更正する。

第7章　監督、査察及び不正受給の重罰

第61条

架空仕入れや偽装輸出による消費税の不正還付を、査察部の重点捜査対象とする。

第62条

偽りその他不正の手段により消費税の還付を受け、又は受けようとした者は、十年以下の拘禁刑に処する。

第63条

不正還付罪の罰金は、還付を受けようとした金額の三倍まで併科することができる。

第64条

無登録で適格請求書と誤認させる書面を交付した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第65条

仕入税額控除の証憑たるインボイスを隠滅又は改ざんした者は、重加算税に加え刑事罰を科する。

第66条

法人の業務に関して不正還付等が行われたときは、その法人に対し三億円以下の罰金を科する。

第67条

大規模小売業者が納入業者に対し消費税分の減額を強要する買いたたきを厳罰に処する。

第68条

一般消費者向けの価格表示は、消費税を含んだ税込価格（総額表示）でなければならない。

第69条

税関職員は、輸入貨物の消費税額の脱漏がないか、現物開梱検査を実施する。

第70条

クロスボーダー電子取引に対する消費税逃れを監視するため、外国当局と課税データを共有する。

第8章　監督、立入検査及び行政処分

第71条

国税庁長官及び税関総局長は、この法律の施行に必要な限度において、関係者に対し業務若しくは経理の報告を求めることができる。

第72条

1　国税庁長官及び税関総局長の指定する職員は、関係者の事務所その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

2　立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。

第73条

立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第74条

関係事業者は、法令の定めるところにより、正確な帳簿及び電磁的記録を作成し、五年間保存しなければならない。

第75条

国税庁長官及び税関総局長は、適正な運営が確保されていないと認めるときは、期間を定めて必要な改善を勧告することができる。

第76条

国税庁長官及び税関総局長は、法令違反が明白であるときは、直ちに期限を付して業務方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

第77条

国税庁長官及び税関総局長は、改善命令に従わない者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第78条

国税庁長官及び税関総局長は、不正の手段により許可等を受けた者に対し、その許可等を取り消すことができる。

第79条

国税庁長官及び税関総局長は、是正命令又は業務停止処分を行ったときは、違反事実及び事業者名を公表することができる。

第80条

不利益処分を行おうとするときは、行政手続法の定めるところにより、必ず事前の聴聞を行わなければならない。

第9章　審査請求及び紛争処理手続

第81条

　この法律に基づく処分又はその不作為に不服がある者は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができる。

第82条

　処分を行う書面には、不服申立てができる旨及びその期間を明記しなければならない。

第83条

　国税庁長官及び税関総局長は、審査請求を受けたときは、別段の定めがある場合を除き、行政不服審査会に諮問しなければならない。

第84条

　重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、審査庁は職権又は申立てにより処分の執行停止を決定する。

第85条

　裁決に不服がある者は、行政事件訴訟法に基づき管轄裁判所に取消訴訟を提起することができる。

第86条

　民事上の紛争を迅速に解決するため、裁判所に専門家による民事調停委員会を置くことができる。

第87条

　当事者は、合意により調停委員会に対し和解のあっせんを申し立てることができる。

第88条

調停が成立し調書に記載されたときは、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第89条

国税庁長官及び税関総局長は、国民からの相談及び苦情に迅速に応じる総合相談窓口を常設しなければならない。

第90条

この法律の違反行為を通報した者に対し、解雇その他のいかなる不利益処分も科してはならない。

第10章　罰則

第91条

　偽りその他不正の手段により許可等を受け、又は業務停止命令に故意に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第92条

　この法律に基づく重要命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処する。

第93条

　所要の許可若しくは登録を受けないで事業を営んだ者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処する。

第94条

　報告を怠り、虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処する。

第95条

　職務上知り得た他人の業務上の秘密又は個人のプライバシーを正当な理由なく漏らした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処する。

第96条

　帳簿を備え付けず、又はこれに虚偽の記載をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第97条

　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各条の罰金刑を科する。

第98条

正当な理由なく届出を怠り、又は登記手続を遅延した者は、三十万円以下の過料に処する。

第99条

裁判所又は審査会の呼出しに応じず、正当な理由なく出頭しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

第100条

この法律に定める過料は、地方裁判所の決定をもってこれを科する。